

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1179/2536

สภาอากาศไทย

โจทก์

นางประจวบ จงเจริญ

จำเลย

นางประจวบ จงเจริญ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยในปัญหาฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ส่วนฎีกาในเรื่องอื่น ๆ เป็นปัญหาในข้อเท็จจริงคดีนี้ เป็นคดีฟ้องขับไล่ออกจากอสังหาริมทรัพย์ ศาลชั้นต้นและ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 4,000 บาท ถือว่าอสังหาริมทรัพย์อาจให้เช่าได้ในขณะยื่นฟ้อง เดือนละ 4,000 บาท ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงให้ รับฎีกาเฉพาะข้อกฎหมาย ส่วนข้อเท็จจริงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยในเรื่องอื่น ๆ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากบ้าน เลขที่ 425/20-21 ซอยวัฒนวงศ์ถนนราชปรารภแขวงมักกะสันเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย 8,000 บาทและค่าเสียหายอีกเดือนละ 4,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยและบริวารจะออกจากบ้านพิพาท ให้จำเลยชำระดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 8,000 บาท นับแต่ วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาบางข้อ (อันดับ 87)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 91)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่โจทก์ฟ้องขับไล่บุคคลออกจาก
อสังหาริมทรัพย์อันอาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ซึ่งต้องห้ามฎีกาในข้อ
เท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง ศาลล่าง
ทั้งสองฟังข้อเท็จจริงตรงกันว่า นายเสริม โกมลเสนเป็นผู้ทำสัญญาเช่าบ้านพิพาท
ของโจทก์ ส่วนจำเลยเข้าอยู่ในบ้านพิพาท โดยละเมิด ที่จำเลยฎีกาว่านางทิพาพร
จงเจริญ บุตรจำเลยเป็นผู้เช่าบ้านพิพาทของโจทก์จึงเป็นฎีกาได้เถียงในปัญหา ข้อ
เท็จจริง และที่จำเลยฎีกาว่าคำสั่งดลสืบพยานของศาลชั้นต้น เป็นการไม่ชอบ ก็เป็น
ฎีกาที่ได้แย้งดุลพินิจของศาลอันเป็น ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกัน ต้องห้ามตาม
บทกฎหมายดังกล่าว ข้างต้น ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยในส่วนที่กล่าว มา
จึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่โจทก์ฟ้องขับไล่บุคคลออกจาก
อสังหาริมทรัพย์อันอาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท ซึ่งต้องห้ามฎีกาในข้อ
เท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง ศาลล่าง
ทั้งสองฟังข้อเท็จจริงตรงกันว่า นายเสริม โกมลเสนเป็นผู้ทำสัญญาเช่าบ้านพิพาท
ของโจทก์ ส่วนจำเลยเข้าอยู่ในบ้านพิพาท โดยละเมิด ที่จำเลยฎีกาว่านางทิพาพร

จงเจริญ บุตรจำเลยเป็นผู้เข้าบ้านพิพาทของโจทก์จึงเป็นฎีกาโต้เถียงในปัญหา ข้อเท็จจริง และที่จำเลยฎีกาว่าคำสั่งดลสืบพยานของศาลชั้นต้น เป็นการไม่ชอบ ก็เป็นฎีกาที่ได้แย้งดุลพินิจของศาลอันเป็น ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกัน ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ข้างต้น ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยในส่วนที่กล่าว มาจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>